



赤峰市敖汉旗人民政府

建设美丽敖汉 建设幸福敖汉

首页

走进敖汉

政务公开

网上服务

互动交流

旅游敖汉

搜本站

请输入搜索关键字

当前位置：首页>新闻中心>通知公告

敖汉贝子府敖汉旗鑫浩矿业有限公司“9·28”一般高处坠落事故调查报告

来源:敖汉旗应急管理局 作者: 发布日期:2024-12-02 14:57

【字号：大 中 小】【保存】



打印



敖汉贝子府敖汉旗鑫浩矿业有限公司
“9·28”一般高处坠落事故调查报告

敖汉旗政府事故调查组

2024 年 11 月 25 日

目 录

一、事故基本情况	2
(一) 事故发生单位概况	2
(二) 事故发生单位安全管理情况	5
(三) 事故发生经过	7
(四) 事故现场情况	9
(五) 人员伤亡和直接经济损失情况	12
二、事故应急处置及评估情况	12
(一) 事故信息接报及响应情况	12
(二) 事故现场应急处置情况	12
(三) 医疗救治和善后情况	13
(四) 事故应急处置评估	14
三、事故原因分析	14
(一) 事故直接原因分析	14
(二) 其他可能因素排除	14
四、有关责任单位存在的主要问题	14
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议	16
(一) 免于追究责任人员	16
(二) 建议移送司法机关处理的人员	16
(三) 对有关责任人员和责任单位的处理建议	17
六、事故主要教训	21
(一) 安全发展理念不牢固	21
(二) 安全教育培训不到位	22
(三) 安全职责履行不到位	22
七、事故整改和防范措施	22
(一) 进一步树牢安全发展理念	22
(二) 进一步强化安全教育培训	22
(三) 进一步健全安全责任体系	23

2024年9月28日18时50分许，敖汉旗鑫浩矿业有限公司（以下简称“鑫浩矿业”）发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失176.995万元。事故发生后，鑫浩矿业迟报事故。

事故发生后，旗委、旗政府高度重视。旗委常委、旗政府常务副旗长要求要妥善做好善后安抚工作，尽快查明事故原因，并举一反三，杜绝管理漏洞。旗应急管理局局长紧急赶赴事故现场，指导事故处置与调查工作，贝子府镇人民政府立即组织善后处置等工作。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》和《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》等有关规定，2024年9月29日，经敖汉旗人民政府批准，成立了由旗应急管理局局长任组长，旗应急管理局、旗公安局、旗总工会派员参加的事故调查组，国家矿山安全监察局内蒙古局监察执法六处现场指导监督。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘查、调查取证、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和事故责任，提出了对责任人员和责任单位的处理建议，总结了事故教训，并提出了防范和整改措施。

调查认定：敖汉旗鑫浩矿业有限公司“9·28”一般高处坠落事故是一起工人违反操作规程进行高处作业，班组长违反安全

规程组织作业，导致的一般生产安全责任事故，事故企业迟报。

一、事故基本情况

(一) 事故发生单位概况

1.敖汉旗鑫浩矿业有限公司基本情况

(1)敖汉旗鑫浩矿业有限公司。该公司位于赤峰市敖汉旗贝子府镇巨林营子村，成立于2005年。营业执照、采矿许可证、安全设施“三同时”手续齐全，属长期停产矿山企业。事故发生于敖汉旗鑫浩矿业有限公司黄金梁矿区金矿1号竖井通风行人天井（具体位置见图1）。

(2)敖汉旗鑫浩矿业有限公司黄金梁矿区金矿。该矿山为鑫浩矿业的一个独立生产系统，设计生产规模为3万吨/年，2023年开展了探矿增储工作，增储后证载开采规模为9万吨/年。该生产系统建设工程于2014年竣工，经验收合格取得安全生产许可证，后经多次延续，安全生产许可证于2023年6月1日到期。

(3)黄金梁矿区金矿1号竖井通风行人天井。该通风行人天井位于黄金梁矿区金矿1号竖井一中段调车场附近，该通风行人天井自黄金梁矿区金矿一中段与上部回风巷道联通至1号回风井，同时作为一中段第二安全出口。

2.相关证照情况

(1)营业执照。事故发生时，鑫浩矿业持有2024年5月9日换发的《营业执照》：

统一社会信用代码：911504307794817590；

类 型：有限责任公司（自然人独资）；

法定代表人：王某；

注 册 资 本：柒仟万元（人民币元）；

成 立 日 期：2005 年 10 月 20 日；

经 营 范 围：许可经营项目：无，一般经营项目：选金；
采金；

住 所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗贝子府镇巨林营子村；

登 记 机 关：敖汉旗市场监督管理局。

（2）采矿许可证。事故发生时，鑫浩矿业持有 2024 年 9 月
6 日换发的《采矿许可证》：

证 号：C1500002011074240115045；

采矿权人：敖汉旗鑫浩矿业有限公司；

地 址：内蒙古赤峰市敖汉旗贝子府镇巨林营子村；

矿山名称：敖汉旗鑫浩矿业有限公司黄金梁矿区金矿；

经济类型：有限责任公司；

开采矿种：金矿、银；

开采方式：地下开采；

生产规模：9 万吨/年；

矿区面积：2.2369 平方公里；

开采深度：由 676 米至 493 米标高共有 6 个拐点圈定；

有效期限：2024 年 6 月 25 日至 2029 年 6 月 24 日；

发证机关：内蒙古自治区自然资源厅、赤峰市自然资源局。

(3) 安全生产许可证。事故发生时，鑫浩矿业共持有 3 个安全生产许可证，分别为敖汉旗鑫浩矿业有限公司安全生产许可证、敖汉旗鑫浩矿业有限公司黄金梁矿区金矿安全生产许可证和敖汉旗鑫浩矿业有限公司尾矿库安全生产许可证。

①敖汉旗鑫浩矿业有限公司

企业名称：敖汉旗鑫浩矿业有限公司；

编号：（蒙）FM 安许证字〔2023〕006780 号；

主要负责人：王某；

单位地址：敖汉旗贝子府镇巨林营子村；

经济类型：有限责任公司；

许可范围：金矿地下开采、尾矿库运行；

有效期：2023 年 8 月 25 日至 2026 年 8 月 24 日；

发证机关：内蒙古自治区矿山安全监管局。

②黄金梁矿区金矿

企业名称：敖汉旗鑫浩矿业有限公司黄金梁矿区金矿；

编号：（蒙）FM 安许证字〔2020〕005514 号；

主要负责人：林某清；

单位地址：敖汉旗贝子府镇巨林营子村；

经济类型：有限责任公司；

许可范围：金矿地下开采；

有效期：2020 年 6 月 2 日至 2023 年 6 月 1 日；

发证机关：内蒙古自治区应急管理厅。

③尾矿库

企业名称：敖汉旗鑫浩矿业有限公司尾矿库；

编号：（蒙）FM安许证字〔2020〕003491号；

主要负责人：王某；

单位地址：敖汉旗贝子府镇巨林营子村；

经济类型：有限责任公司；

许可范围：尾矿库运行；

有效期：2024年2月6日至2027年2月5日；

发证机关：内蒙古自治区矿山安全监察局。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.安全管理机构及人员配置情况

鑫浩矿业设有安全部，为公司专职安全管理机构，配备部长1名、专职安全管理人员2名；金厂梁矿区金矿配备有总工程师1名（由总经理兼任）、矿长1名、安全副矿长1名、生产副矿长1名、机电副矿长1名，测量技术员1名、地质技术员1名、采矿技术员1名、机电技术员1名。公司于2024年6月对职工进行了安全教育培训，2024年5月对全员安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程进行了修订。

2.生产工艺流程

开拓系统。采用竖井开拓方式，矿区共有2条竖井，分别为1号竖井、2号竖井，其中1号竖井作为副井，2号竖井为主井。

开拓系统由主井、副井、1号风井、2号风井、中段运输巷、行人通风天井、回风巷相连构成。

提升运输系统。采用竖井提升方式，主井、副井负责矿石、废石及人员、材料的提升和下放任务。主井采用 2JTP-1.6×1.2 型提升机，钢丝绳直径 20.0mm，采用 2 号单层轻型罐笼配平衡锤提升。副井采用 2JK-2.0×1.25 型提升机，钢丝绳直径 24.5mm，提升容器为 2 号单层单罐配平衡锤提升。罐道均为木罐道，采用人工推运 YFC0.5(6)型翻转式矿车运输方式。

通风系统。采用单翼对角式通风系统，机械抽出式通风方式。1 号矿体新鲜风流由副井（1 号竖井）进入 521m 中段运输巷道，冲洗各工作面及采场后的污风返回 574m 中段回风巷，由 1 号风井排出地表。2 号矿体新鲜风流由主井进入中段运输巷道，冲洗各工作面及采场后的污风返回上一中段回风巷，由 2 号风井排出地表。

排水系统。采用集中排水方式，水泵硐室设在主井 501 中段井底车场附近，水泵硐室安装 3 台 D46-50×5 型水泵，布置 2 条 108×8mm 无缝钢管排水管路，沿主井敷设至地表。

供风系统。在副井井口空压机房内安设 2 台空气压缩机，型号分别为 LG-10.5/8G 型和 LG55A 型；在主井井口空压机房内设 1 台空气压缩机，型号为 LG110G-8/20，主供风管路均为 $\phi 108 \times 4$ mm 无缝钢管。

供配电系统。由贝子府变电所引出 1 条 10KV 架空线路

L6J-70 至矿区，在副井侧地表安装 1 台 S11-M-315/10 变压器，中性点接地，向副井侧提升、通风、空压机等地面用电设备供电，另安装 1 台 S11-M-200/10 变压器，中性点不接地，向副井侧井下排水、采矿等设备供电；在主井侧地表安装 1 台 S11-M-315/10 变压器，中性点接地，向主井侧提升、通风、空压机等地面用电设备供电，另安装一台 S11-M-315/10 变压器，中性点不接地，向主井侧井下排水、采矿等设备供电；采用 1 台 150KW 和 1 台 260KW 柴油发电机作为备用电源。

（三）事故发生经过

2023 年 6 月 1 日，鑫浩矿业黄金梁矿区金矿安全生产许可证到期，后该企业向内蒙古自治区矿山安全监管部门递交延期材料，申请安全生产许可证延期。2024 年 4 月 12 日，内蒙古自治区矿山安全监管部门组织人员对鑫浩矿业黄金梁矿区进行安全生产许可证延期现场核查，后鑫浩矿业组织人员对现场核查时发现的问题进行整改，并于 2024 年 9 月 25 日再次向内蒙古自治区矿山安全监管部门递交了安全生产许可证延期材料，等待内蒙古自治区矿山安全监管部门进行现场复核。

2024 年 9 月，由于连续强降雨，地表水渗入地下致使 1 号竖井一中段井口附近的通风行人天井（以下简称“天井”）上部巷道局部出现坍塌，坍塌的岩石和泥水将天井上部的巷道堵塞，无法行人。天井上口下数第二节梯子处帮壁局部脱落，将天井底部三道平台砸落。为查明天井安全状况及上部巷道堵塞情况，9

月 27 日，班组长王某付向总经理申某国请示，计划 28 日去该天井检查安全状况并向天井上部巷道运送物料，为检查天井与上部巷道连接的斜天井准备梯子和木料（以下简称“物料”）。

2024 年 9 月 28 日 16 时，班组长王某付带领于中某、于宪某、于某立、雷某某（死者）共 5 人自黄金梁矿区金矿 1 号竖井入井，约 16 时 05 分到达事故天井底部，几人开始爬天井，雷某某和于某立在最前面，二人一边攀爬天井，一边检查天井的梯子牢固程度和周围帮壁情况，同时对浮石进行清理，王某付在雷某某和于某立后面。待雷某某和于某立爬至天井顶部后，几人开始向天井上部巷道运送物料，雷某某和于某立站在距天井上口向下约 4 米左右的小平台上使用滑轮和大绳吊运物料，运达的物料先放在雷春雨和于某立站立的平台处，然后于某立便爬到天井顶部出口处等着，由雷某某将物料传递给于某立，放到天井上部巷道中。王某付站到距离雷某某和于某立二人下部 13 米左右的躲避硐室内接引物料，于中某在天井底部协助于宪某传递完一节梯子后，便爬到距离班组长王某付下部 14 米左右的躲避硐室内接引物料，于宪某站在天井底部绑扎物料。16 时 40 分许，物料运送完毕，王某付让于某立解开大绳，在躲避硐室内盘绳子。在天井底部的于宪某招呼于中某下到天井底部，二人到天井底部巷道与主运巷的岔口处。16 时 50 分许，于某立在将物料放到天井上部巷道后返回天井口准备接最后一块儿木板时，发现雷某某不见了，同时在二人下方 13 米左右的躲避硐室内的王某付听见天井

上方有东西坠落的声音，紧接着就看见有人和板子从天井上方坠落，王某付赶紧往天井下方爬。在巷道岔口处休息的于中某和于宪某听见天井内有毛石掉落的声音，就赶到天井底部查看情况，发现雷某某躺得天井底部巷道前进方向的左侧，安全帽和靴子都掉了，有呼吸但是没有意识。

（四）事故现场情况

事故发生地点位于鑫浩矿业黄金梁矿区金矿 1 号竖井一中段通风行人天井，该天井高度约 37m 左右，天井自上而下架设有梯子，没有梯子平台，天井中间有两处躲避硐，分别处于天井上口向下 17m 左右和天井上口向下 31m 左右。距离天井上口向下约 4m 处有两处原岩凸起平台。该天井帮壁岩石局部不稳固，节理裂隙发育，自上而下有淋水，天井底部巷道有遇难者的靴子、矿灯，位于巷道岔道口的主运巷处有遇难者的安全帽（见图 1、图 2）。

事故发生后，雷某某（死者）自天井内坠落至天井底部巷道，侧躺得天井底部巷道前进方向的左侧，头朝向巷道前进方向的右侧，面向里，满头是血，脚在天井底部平台立柱与板子中间（见图 3）。



图 1 事故天井底部



图 2 事故天井内部

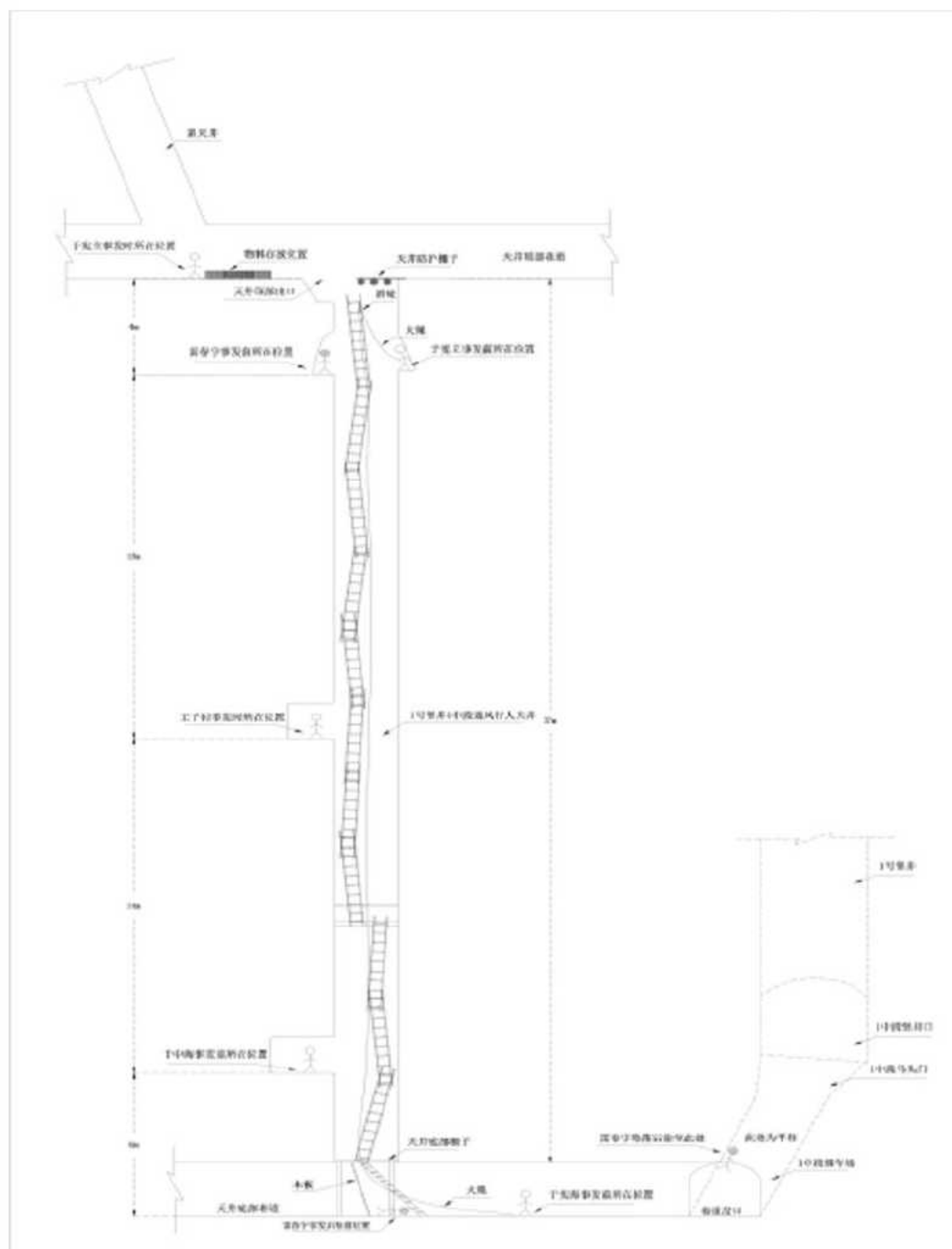


图3 事故现场示意图

(五) 人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡，直接经济损失 176.995 万元。

死亡人员情况表

姓名	性别	年龄	家庭住址	工作单位	身份证号	培训情况	工种	伤害程度
雷某某	男	32	宁城县某某镇某某村某某组	敖汉旗鑫浩矿业有限公司	1504291992*****17	已培训	出渣工	死亡

二、事故应急处置及评估情况

(一) 事故信息接报及响应情况

2024 年 9 月 28 日 18 时 50 分许，班组长王某付发现雷某某自天井内坠落；

2024 年 9 月 28 日 19 时 25 分，总经理申某国接到事故报告；

2024 年 9 月 29 日 1 时 30 分，总经理申某国向敖汉旗应急管理局进行了报告，事故企业迟报。

(二) 事故现场应急处置情况

18 时 50 分许，雷某某自天井上部坠落至天井底部巷道，于中某和于宪某发现雷某某坠落摔伤后，立即将雷某某抬至主运巷安全地点，平放在巷道底板上。

班组长王某付自天井内爬至天井底部巷道后，查看了雷某某伤情，并喊了几声雷某某，但雷某某没有反应。

19 时 20 分许，班组长王某付通过井下一中段马头门固定电话通知提升机司机，要求其立即给罐，同时向总经理申某国汇报，要求公司派车辆到 1 号竖井处。

19 时 22 分，班组长王某付通过马头门处电话询问提升机司

机宋某虎罐笼的位置，宋某虎告知其罐笼一直在中段停着。

19 时 25 分，公司总经理接到电工张某军的报告后，安排张某军驾驶公司车辆到 1 号竖井井口接应。

19 时 27 分，班组长王某付等人将雷某某抬至罐笼内，并向井上打信号，示意升井。

19 时 30 分，班组长王某付等人自井下升井，将雷某某平放在井口附近的平地上。

19 时 33 分，电工张某军将公司车辆开至 1 号竖井井口。

19 时 46 分，班组长王某付等人将雷某某抬至车上。

19 时 47 分，公司车辆驶离 1 号竖井井口，张某友驾车，与王某付一同将雷某某送往北票市中心医院。随后，公司安排电工张某军、安全部长戴某江前往北票市中心医院，协助处理救治事宜。

22 时 30 分许，王某付等人将雷某某送至北票市中心医院。到医院后，王某付等人将雷某某推至急救室门口等待抢救。待前面一位重症患者抢救完后，医生对雷某某进行了抢救。

23 时 20 分许，医生宣布雷某某死亡。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，雷某某被送到北票市中心医院急救室进行抢救，经抢救无效死亡。雷某某死亡后，鑫浩矿业及时通知了雷某某家属，并将雷某某遗体运送至辽宁省北票市殡仪馆暂存。鑫浩矿业于 2024 年 10 月 1 日与雷某某家属签订了赔偿协议，赔偿费

共计 175 万元，同日雷某某遗体在辽宁省北票市殡仪馆火化。截止目前，未出现社会不稳定因素。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，鑫浩矿业迟报生产安全事故。现场作业人员及时组织自救，并报告公司负责人，公司立即派人送至医疗机构救治。在自救过程中，未造成次生事故或事故扩大。

三、事故原因分析

事故直接原因是：雷某某在天井内距天井底部 33m 处传递物料时未系安全带，自天井内坠落摔伤，经抢救无效死亡。

（一）事故直接原因分析

工人违章作业。雷某某作业地点位于天井内距天井底部 33m 处，在传递物料作业时未按规定^[1]严格执行安全操作规程^[2]，未佩戴并使用安全带即在天井内部从事临时高处作业。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、调查询问、查阅相关资料，排除人为故意、突发灾害等因素的影响。

四、有关责任单位存在的主要问题

1.主要负责人履职不到位。鑫浩矿业法定代表人王某未按规

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2] 《高处作业安全操作规程》第二、1 条：高处作业全程保持正确佩戴和使用安全带，严禁上下投掷工具、材料和杂物等，各种工具要使用防掉绳固定，工具放入工具袋（套）内；所用材料要堆放平稳。

定^[3]在鑫浩矿业履行主要负责人职责；鑫浩矿业总经理申某国未按规定^[4]组织制定天井及上部巷道检查维护工作的整改方案和安全技术措施并向旗应急管理部门报告，未按规定^[5]督促有关人员王某付班组作业情况进行安全检查，在事故发生后迟报生产安全事故^[6]。

2.安全管理制度执行不到位。鑫浩矿业安全副矿长薛某成，在发现天井无安全平台的安全隐患后未及时按照公司制度^[7]提出整改建议。鑫浩矿业安全部长戴某江未按公司制度^[8]对王某付班组作业情况进行安全检查。

[3] 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（厅字〔2023〕21号）第（十五）条：矿山及其上级企业主要负责人（含法定代表人、实际控制人、实际负责人）依法履行安全生产第一责任人责任。……

[4] 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（厅字〔2023〕21号）第（十三）条：加强停工停产矿山安全管控。停工停产整改的矿山应当制定整改方案，限定单班下井人数，同一作业地点控制在10人以内，并向矿山安全监管检查部门报告后方可进行整改作业。……

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。……

[6] 《国家矿山安全监察局关于印发〈矿山生产安全事故报告和调查处理办法〉的通知》（矿安〔2023〕7号）第八条：矿山发生事故（包括涉险事故）后，事故现场有关人员应当立即报告矿山负责人；矿山负责人接到报告后，应当于1小时内报告事故发生地县级以上人民政府矿山安全监管部门，同时报告国家矿山安全监察局省级局。……

[7] 《安全生产检查制度》第八条第3项：……3、检查发现的事故隐患及问题要及时下发《隐患整改通知书》，通知相关部门或人员进行整改。……

[8] 《安全生产检查制度》第五条第6项：……6、危险作业安全检查由安全部门组织，对爆破、起吊、高处、带电、动火、有限空间等危险作业的安全防护措施进行检查。……

3.班组长违章组织作业。鑫浩矿业班组长王某付违反规定^[9]组织作业，在天井内进行高处作业时未按规定^[10]设置安全网等防护设施并要求作业人员佩戴安全带。

4.工人违反操作规程作业。鑫浩矿业工人于某立、于中某在天井内进行高处作业时，未按安全操作规程要求系安全带，违章进行物料传递工作。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

1.雷某某，男，群众，鑫浩矿业运搬工，事故发生时在鑫浩矿业金厂梁矿区金矿一中段通风行人天井内距巷道底部 33m 处传递物料。因其违反操作规程规定，在作业时未佩戴并使用安全带，在传递物料过程中坠落至天井底部摔伤致死，对事故的发生负直接责任。鉴于其已在事故发生后死亡，建议免于追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

1.王某付，男，群众，2022 年 5 月担任鑫浩矿业黄金梁矿区金矿班组长，对本班组安全生产工作负责。违反规定指挥工人违章作业，组织工人在天井内进行高处作业时，未按规定设置安全网等防护设施并要求工人佩戴安全带，对事故的发生负有直接责

[9] 《内蒙古自治区安全生产条例》第十三条第（三）项：生产经营单位负责人及相关管理人员应当履行有关法律、法规规定的安全生产职责，不得有下列行为：……（三）违反操作规程、生产工艺、技术标准、专项安全方案或者安全管理规定组织作业……

[10] 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第 6.1.4.6 条：在竖井、天井、溜井和漏斗口上方，或者坠落基准面 2m 以上作业，有发生坠落危险的，应设安全网等防护设施，作业人员应佩戴安全带……

任。建议由司法机关依法处理。

（三）对有关责任人员和责任单位的处理建议

1.王某，男，群众，2024年5月担任鑫浩矿业法定代表人，是公司安全生产第一责任人。在任职期间，未在鑫浩矿业履行安全生产管理法定职责，对该起事故负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项^[11]之规定，建议由敖汉旗应急管理局对王某处以上一年年收入40%的罚款，共计人民币1.44万元。

2.申某国，男，群众，2024年6月担任鑫浩矿业总经理，是公司安全生产第一责任人。未认真履行主要负责人职责，未按规定组织制定天井及上部巷道检查维护工作的整改方案和安全技术措施并向旗应急管理部门报告，在知晓安全管理人员不在岗的情况下未按规定督促有关人员对王某付班组作业情况进行安全检查，对该起事故负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，建议由敖汉旗应急管理局对申某国处以上一年年收入40%的罚款，共计人民币2.6421万元。在事故发生后迟报生产安全事故，依据《中华人民共和国安

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款，……

全生产法》第一百一十条^[12]、《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第 14 号）第十一条第一项^[13]以及《内蒙古自治区安全生产行政处罚自由裁量权基准（试行）》第八十九条^[14]之规定，建议由敖汉旗应急管理局对申某国处上一年年收入 70% 的罚款，共计人民币 4.6236 万元。上述处罚合并执行，共计罚款 7.2657 万元。

3. 薛某成，男，群众，2022 年 12 月担任鑫浩矿业安全副矿长，同时履行安全生产管理人員和注册安全工程師法定职责。未

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[13] 《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第 14 号）第十一条第一项：事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入 60% 至 80% 的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入 80% 至 100% 的罚款。……

[14] 《内蒙古自治区安全生产行政处罚自由裁量权基准（试行）》第八十九条：……【处罚依据】《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。……

【处罚档次】……二档：迟报事故的。……

【裁量幅度】……二档：处上一年年收入 60% 至 80% 的罚款；事故等级每上升一级，处罚下限提升 5%（一般事故，处罚下限维持不变）……

认真履行安全生产法定职责^[15],在发现天井无安全平台的安全隐患后未及时按照公司制度提出整改建议,对事故的发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六^[16]、《生产安全事故罚款处罚规定》(中华人民共和国应急管理部令第14号)第二十条第(一)^[17]项和《内蒙古自治区安全生产行政处罚自由裁量权基准(试行)》第九十条^[18]之规定,建议由敖汉旗应急管理局对薛某成处以暂停安全生产管理人员资格和注册安全工程师资格3个月,并处上一年年收入25%的罚款,共计人民币1.5万元。

4.戴某江,男,群众,2024年5月担任鑫浩矿业安全部部长,履行安全生产管理人员法定职责。未认真履行安全生产法定职责

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第(五)项:生产经营单位的安全生产管理机构及安全生产管理人员履行下列职责:……(五)检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议……

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条:生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期改正,处一万元以上三万元以下的罚款;导致发生生产安全事故的,暂停或者吊销其与安全生产有关的资格,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

[17] 《生产安全事故罚款处罚规定》(中华人民共和国应急管理部令第14号)第二十条第(一)项:事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责,导致事故发生的,依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处上一年年收入20%至30%的罚款……

[18] 《内蒙古自治区安全生产行政处罚自由裁量权基准(试行)》第九十条:……【处罚依据】《中华人民共和国安全生产法》第九十六条:生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期改正,处一万元以上三万元以下的罚款;导致发生生产安全事故的,暂停或者吊销其与安全生产有关的资格,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

【处罚档次】一档:发生一般事故的……

【裁量幅度】一档:暂停其与安全生产有关的资格,并处上一年年收入20%以上30%以下的罚款……

[19], 未及时按照公司安全检查制度对王某付班组高处作业情况进行安全检查, 对事故的发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六、《生产安全事故罚款处罚规定》(中华人民共和国应急管理部令第 14 号)第二十条第(一)项和《内蒙古自治区安全生产行政处罚自由裁量权基准(试行)》第九十条之规定, 建议由敖汉旗应急管理局对戴某江处以暂停安全生产管理人员资格 3 个月, 并处上一年年收入 25% 的罚款, 共计人民币 0.9678 万元。

5. 于某立, 男, 群众, 运搬工。在天井内高处作业时未按安全操作规程佩戴安全带, 违章进行物料传递工作。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条^[20]之规定, 建议由敖汉旗鑫浩矿业有限公司给予批评教育, 依照有关规章制度给予处分。

6. 于中某, 男, 群众, 运搬工。在天井内高处作业时未按安全操作规程佩戴安全带, 违章进行物料传递工作。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定, 建议由敖汉旗鑫浩矿业有限公司给予批评教育, 依照有关规章制度给予处分。

7. 敖汉旗鑫浩矿业有限公司。未落实安全生产主体责任, 现

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第(五)项: 生产经营单位的安全生产管理机构及安全生产管理人员履行下列职责: (五) 检查本单位的安全生产状况, 及时排查生产安全事故隐患, 提出改进安全生产管理的建议.....

[20] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条: 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任, 不服从管理, 违反安全生产规章制度或者操作规程的, 由生产经营单位给予批评教育, 依照有关规章制度给予处分; 构成犯罪的, 依照刑法有关规定追究刑事责任。

场安全管理不到位，班组长违章指挥，工人违章作业导致事故发生，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项^[21]、《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第 14 号）第十四条第（二）项^[22]以及《内蒙古自治区安全生产行政处罚自由裁量权基准（试行）》第九十一条^[23]之规定，建议由敖汉旗应急管理局对敖汉旗鑫浩矿业有限公司处以 64.9 万元的罚款。

六、事故主要教训

（一）安全发展理念不牢固

事故企业主要负责人未能牢固树立安全发展理念，对井下高处作业危险性认识不足，未能及时督促相应管理人员履职尽责，对事故信息报告工作认识不足，事故发生后迟报生产安全事故。

[21] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。……

[22] 《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第 14 号）第十四条第（二）项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：……（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款。……

[23] 《内蒙古自治区安全生产行政处罚自由裁量权基准（试行）》第九十一条：……【处罚依据】《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

【处罚档次】一档：对发生一般事故负有责任的。……

【裁量幅度】一档：处 30 万元以上 100 万元以下的罚款。其中：造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人（不含）以下重伤，300 万元以上 500 万元（不含）以下直接经济损失的，处 30 万元以上 65 万元（不含）以下的罚款。……

(二) 安全教育培训不到位

事故企业部分从业人员安全意识不强，未能正确行使保障自身安全的权利和义务，对自身作业环境危险有害因素以及应急救援的紧迫性认识不足，存在班组长违章指挥、工人违反操作规程作业的情况。

(三) 安全职责履行不到位

法定代表人未到现场履行安全生产第一责任人责任，实际负责人未督促有关人员认真落实公司安全管理制度，安全管理人员未能及时检查并发现违章作业行为。

七、事故整改和防范措施

(一) 进一步树牢安全发展理念

深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，提高红线意识，强化底线思维，树牢人民至上、生命至上的安全发展理念。

(二) 进一步强化安全教育培训

进一步梳理完善本单位安全教育培训工作，重新修订完善本单位安全操作规程，不断强化培训效果，对各岗位、各工种安全生产责任制、操作规程、应急救援等方面开展全面培训，切实使教育培训工作入脑入心，真正实现“不伤害他人，不伤害自己，不被别人伤害，保护他人不受伤害”，进一步强化员工的自我保护意识，提高职工的自我保护能力，强化职工保护他人的意识，做到指挥者不违章指挥，作业者无违章作业，杜绝“三违”。

(三) 进一步健全安全责任体系

进一步健全完善安全生产责任体系和安全生产管理制度，法定代表人、实际负责人要切实担起安全生产第一责任人责任，科学设置安全生产管理机构，配齐配强安全生产管理人员和技术管理人员。

附件：1.敖汉旗鑫浩矿业有限公司“9·28”一般高处坠落事故直接经济损失表；
2.敖汉旗鑫浩矿业有限公司“9·28”一般高处坠落事故调查报告集体讨论意见。

敖汉旗鑫浩矿业有限公司
“9·28”一般高处坠落事故直接经济损失表

序号	项目	金额（万元）	备注
一	人身伤亡后所支出费用	1.345	
1	医疗费用	0.3	
2	护理费用	0	
3	丧葬及抚恤费用	1.045	
4	补助及救济费用	0	
5	歇工工资	0	
二	善后处理费用	175.65	
5	现场抢救费用	0	
6	清理现场费用	0	
7	处理事故的事务性费用	0.65	
8	事故赔偿费用	175	
三	财产损失价值		
9	固定资产损失价值	0	
10	流动资产损失价值	0	
合计		176.995	



[联系我们](#) - [法律声明](#) - [网站地图](#)

Copyright 2018 ahq.gov.cn All Rights Reserved

蒙ICP备19002805号-2 政府网站标识码1504300045  蒙公网安备 15043002000017号

主办：敖汉旗人民政府办公室 承办：敖汉旗政务服务与数据管理局 网站技术支持电话：0476-4322588

地址：敖汉旗党政综合楼 邮编:024300

